

0008150-44.2015.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... de que a corré CINTIA concorreu para prática de tráfico, sendo apenas esposa de CARLOS (fls. 898, 901/906). Apenas com relação ao 0005823-68.2015.8.26.0441, a testemunha Giovani Pettirossi informou que, em operação para combate ao tráfico de drogas, chegaram na pessoa de Carlos Eduardo, marido da ré CINTIA. Então, foram até a residência dele, depois de conseguirem mandado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

0008150-44.2015.8.26.0066 - lauda

#### SENTENÇA

Processo nº:

0008150-44.2015.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO JOAQUIM RAMIRO SALVIANO e outros

Vistos.

CARLOS APARECIDO FABIANI, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal e CINTIA VELO FABIANO como incurso no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, além do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e do artigo 1º, da Lei n. 9.613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, conforme denúncia dos autos 0005823-68.2015.8.26.0066.

Constou da denúncia que, no dia 18 de abril de 2015, por volta das 15h00, na altura do Km 428, da Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Barretos, os denunciados transportaram 25 (vinte e cinco) tijolos de cocaína, pesando 23,9 quilos, assim procedendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, os denunciados associaram-se de forma permanente e estável com a finalidade específica de praticarem crime de tráfico na região de Campinas, usando nomes falsos para a prática das ações criminosas e lavagem de dinheiro. Os denunciados, agindo de forma reiterada, adquiriram veículos e passaram a transportar drogas para todo o Estado, dentre os veículos está um Fiat/Strada, placa EDN-5882 e outros dois veículos da mesma marca, os quais foram adquiridos na concessionária "Trok-Car". Além disso, dando aparência de regularidade da atividade criminosa, lavando o dinheiro, na residência do casal, foram encontradas mais de uma declaração de

imposto de renda do ano de 2015, informando como fonte pagadora o CNPJ 12.063.884/0001-02 da empresa ROD. ÁGUIA SERVIÇOS E TRANSPORTES, comprovando que os acusados transformavam recursos financeiros obtidos de forma ilícita em lícita. No dia 18 de abril de 2015, os denunciados abasteceram o caminhão de Luiz Carlos Mucci o qual foi surpreendido e preso em flagrante transportando 25 tijolos de cocaína, pesando 23,9 quilos de droga.

Nos autos n. 0005823-68.2015.8.26.0441, às fls. 670, restou determinado o julgamento em conjunto com o presente feito, ante a conexão entre o conjunto fático. Naquele processo, a ré CINTIA VELO FABIANE foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e do artigo 1º, da Lei n. 9.613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, segundo a acusação, no dia 13 de outubro de 2015, por volta das 10h00, na Rua Cuiabá, n. 127, Jd. Peruíbe, na cidade de Peruíbe, possuía, sem autorização legal, seis cartuchos íntegros calibre 38, munições de arma de fogo de uso permitido. Acrescentou a inicial acusatória que, em data incerta, mas anterior a acima descrita, em horário incerto, na Rua Chile, n. 244, Jd. São José, Peruíbe, ocultava o veículo Toyota Land Cruiser PR, placas DXG 0818, de Cosmópolis/SP, R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) divididos em cinco envelopes individuais de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada, diversos aparelhos eletrônicos e um balde plástico enterrado no jardim, contendo R\$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), provenientes, direta ou indiretamente, do cometimento de diversos crimes de tráfico de drogas, apurados nos feitos n. 0002876-41.2015.8.26.0635 e 0006425-2.2015.8.26.0066, em trâmite nesta comarca. Narrou a denúncia que policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n. 0006425-20.2015.8.26.0066, na tentativa de identificar a pessoa identificada como "Carlos", indicada como alguém que se utilizava de documentos diversos para compra de automóveis e outros fins, encontraram a ré com os objetos acima descritos, além da chave de um carro, que os levou a residência na Rua Chile, n. 244, onde encontraram o veículo, inúmeros comprovantes de depósito, oitenta e quatro potes plásticos tipo marmita, além de um balde enterrado com R\$ 27.800,00 (vinte e sete mil reais). Na ocasião, detiveram em flagrante a denunciada. Asseverou-se que a origem espúria dos bens decorre da maneira que foram encontrados, tendo em vista a necessidade de se localizar "Carlos" e que os envelopes para depósitos bancários eram nominados à "Carlos M. Ferreira", além de que encontraram declarações de imposto de renda em nome de "Carlos Eduardo da Silva" e "Carlos Moura", existindo a possibilidade de que um dos nomes sejam do verdadeiro Carlos, ou de que todos sejam falsos, o que demanda novas investigações.

A corré CINTIA foi notificada, neste processo, às fls. 477/503, ao passo que o corréu CARLOS foi notificado às fls. 841. Apresentação de defesa preliminar às fls. 296/322. A Denúncia foi recebida às fls. 848, sendo ambos os réus citados às fls. 874/882. Em instrução processual, foram ouvidas testemunhas e os réus, ao final, foram interrogados.

Em sede de memoriais, o Ministério Público postulou pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal. Com relação à corré CÍNTIA, requereu sua absolvição quanto a todos os delitos imputados, sob alegação de inexistência de provas da autoria delitiva. Entretanto, quanto ao corréu CARLOS, requereu sua condenação pelas imputações formuladas, pois comprovados autoria e materialidade delitiva. Ao final, requereu a aplicação das penas, nos termos postulados (fls. 1136/1155).

A defesa dos réus, por sua vez, em sede de memoriais, postulou, preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. No mérito, postulou pela absolvição dos réus por insuficiência de prova da autoria delitiva.

Nos autos n. 0005823-68.2015.8.26.0066, CINTIA foi citada às fls. 339 e ofereceu resposta à acusação (fls. 233/251). Ratificado o recebimento da denúncia em 21 de

setembro de 2016 (fls. 360/361). Naquele feito, foram ouvidas quatro testemunhas e a ré foi interrogada (fls. 471/475 , 567/568 e 641/644).

Em memoriais, o Ministério Público se manifestou pela absolvição da ré, tendo em vista que não restaram provados nos autos a prática dos delitos imputados (fls. 647/652).

A defesa, por sua vez, apontou a incompetência do Juízo preliminarmente e, no mérito, pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, com a consequente absolvição com fundamento no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal (fls. 656/667).

É o relatório.  
FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente feito será decidido também em relação aos autos 0005823-68.2015.8.26.0066, pois tratando-se do mesmo conjunto fático, inclusive constata-se a existência de objetos, bens e grande quantidade de dinheiro apreendidos que possui relação com os fatos em apuração nos presentes autos, de modo que, para se evitar tumulto processual e eventual nulidade, determino a reunião deste feito e dos autos acima citados, para julgamento em conjunto, conforme decisão já proferida às fls. 670 do processo supramencionado.

Preliminarmente, indefiro pedido de conversão do julgamento em diligência, conforme postulado pela D. Defesa às fls. 1164 e seguintes.

Dispõe o artigo 402 do Código de Processo Penal que, "produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução".

Em que pese cabível o pedido, contudo não é o caso de acolhimento. A alegação de que os policiais militares disseram em juízo não conhecerem os réus, porém, conforme alegado, efetuaram prisões anteriores nas cidades de Peruíbe/SP e investigação no ano de 1994 na cidade de Campinas relacionado ao delito de estelionato, é contingente para o julgamento de mérito.

A Nobre Defesa não logrou êxito, com a devida vênia, em demonstrar a pertinência do pedido preliminar.

A remessa de cópias dos autos 00390475-25.1994.8.26.0114 não encontra pertinência com as imputações do presente feito, pois ainda que se vislumbre remota inconsistência nos depoimentos policiais estritamente sobre esse ponto, tal ocorrência não possui o condão de afastar as acusações realizadas pelo parquet, especialmente quando analisados os depoimentos em conjunto com os demais elementos de prova, conforme restará demonstrado na análise e apreciação do mérito.

Portanto, entendo que o feito se encontra maduro para julgamento, razão pela qual indefiro o pedido preliminar.

No mérito, a pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 13/16, 62/65, 67/68, 82/85, 86/87, 135/138, 139/147), documentos de fls. 90/91, 97/98 e 330, pesquisas via INFOSEG às fls. 26/27 e 36/41, auto de exibição e apreensão (fls. 69/70), declarações de imposto de renda de fls. 88/94 e 95/101, documento de fls. 774, certidão de emitida por cartório de imóveis (fls. 664), relatório do cumprimento de mandado de busca e apreensão às fls. 71/72, laudo de exame químico toxicológico (fls. 450/451), extratos bancários (fls. 154/183,

402/424 e 458/468), quebras de sigilo bancário de fls. 702/711 e 427/446, além das provas orais colhidas.

A autoria é certa e repousa sobre o corréu CARLOS.

A testemunha Rudnei Batochi, ouvida em juízo, narrou que é gerente da empresa Trok Car e disse que o veículo Fiat/Strada, placa EDN-5882 foi vendido para Luiz Carlos Lucci. No momento da venda, Luiz Carlos apresentou CARLOS como sendo seu empregado, momento em que foram emitidos os cheques em nome de CARLOS para pagamento do automóvel. Em juízo, reconheceu o corréu como sendo o homem que adquiriu o veículo e forneceu as cártulas para pagamento. Aduziu se recordar de que o sujeito de nome CARLOS tinha o nome sujo, mas não se recorda seu nome completo (fls. 895/896).

A testemunha Marco Antônio da Silva Passos, policial civil, ouvido em juízo, disse que iniciou investigação sobre um veículo Saveiro que supostamente trazia drogas de outro estado para São Paulo. Aduziu que, após diligências, foi até um estacionamento e obteve a placa do automóvel em questão. Ato contínuo, informou que abordou o referido veículo grande quantidade de entorpecente escondida em seu tanque de combustível. Informou que o carro era conduzido por Luiz Carlos, e disse que trabalhava para CARLOS FABIANI. Munido destas informações, afirmou que realizou diligências e descobriu que CARLOS tinha uma empresa de transportes falsa, além de várias outras pessoas jurídicas constituídas com nomes falsos. Posteriormente, aduziu que foi até Peruíbe, local em que localizaram CÍNTIA, esposa do corréu, além de munições e a quantia de R\$30.000,00 (trinta mil reais) em dinheiro, enterrada no quintal do imóvel. Realizada a prisão em flagrante de CÍNTIA, o corréu CARLOS telefonou à delegacia para afirmar que sua esposa nada tinha a ver com os fatos. Ainda em diligência da residência mencionada, informou que encontraram documentos falsos (fls. 906 e 916/917).

A testemunha Giovani Petirossi de Oliveira, investigador de polícia, ouvido em juízo, corroborou o depoimento de seu colega Marco Antônio. Ressaltou que, no momento das diligências realizadas na cidade de Peruíbe, apontou que não havia elementos de que a corré CINTIA concorreu para prática de tráfico, sendo apenas esposa de CARLOS (fls. 898, 901/906). Apenas com relação ao 0005823-68.2015.8.26.0441, a testemunha Giovani Petirossi informou que, em operação para combate ao tráfico de drogas, chegaram na pessoa de Carlos Eduardo, marido da ré CINTIA. Então, foram até a residência dele, depois de conseguirem mandado de busca e apreensão, ocasião em que encontraram na residência vários objetos e algumas munições, mas a ré afirmava desconhecer sua procedência. Foram juntos até outra casa, onde encontraram forma para a droga, cerca de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), um veículo e outros objetos. Recorda-se que o nome de CINTIA foi citado no envolvimento de crimes, mas, somente foram até a sua casa tendo em vista a investigação em face de seu marido. (fls. 471/475 daquele feito).

A testemunha Leila Maria Franzoi, ouvida em juízo, disse que nada sabe sobre os fatos narrados na denúncia (fls. 956/958 e 1024).

A testemunha Luiz Carlos Mucci, ouvido em juízo, disse que ambos os réus não praticaram os delitos imputados. Afirma que a droga que conduzia no dia de sua prisão em flagrante não pertencia a nenhum deles. Afirmou que já conhecia CARLOS por trabalhos de transporte realizados anteriormente. Ratificou o depoimento de Rudnei ao aduziu que foi com CARLOS na concessionária de para adquirir o veículo mencionado, sendo que deu como pagamento cheques emitidos por terceiro. Ao final, aduziu não conhecer CÍNTIA (fls. 975).

A testemunha José Florentino Silva Júnior, ouvida em juízo, aduziu ter comprado um caminhão de CARLOS pelo valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mediante pagamento em dinheiro em quatro parcelas. Informou que CARLOS pediu para não receber via depósito bancário, pois disse estar com restrições em sua conta. Disse

não ter conhecimento da prática de condutas ilícitas envolvendo os corréus (fls. 591 dos autos nº 0005823-68.2015).

A testemunha Rosangela Aparecida Salvadora, ouvida em juízo, disse que conhece a corré CÍNTIA, tendo em vista que trabalhou como faxineira ao lado de sua casa. Aduziu que não possui informações sobre condutas ilícitas da ré (fls. 988 dos autos 0005823-68.2015).

No feito n. 0005823-68.2015.8.26.0441, Luciana Fonseca, testemunha de defesa, declarou apenas que conhecia a ré exercendo sua profissão de manicure. Asseverou que ela vendia bordados na cidade e não sabe de qualquer envolvimento dela com outras atividades (fls. 567/568 daquele feito).

Em sede de interrogatório, por este feito, a corré CINTIA negou a prática delitiva. Disse que não conhece Luiz Carlos Mucci, tampouco sabe do envolvimento dele com seu marido. Aduziu não saber nada sobre compra de veículo e que, no dia das diligências da polícia civil em sua casa, não foram encontrados documentos falsos em sua casa. Informou que os policiais a abordaram na rua e foram até a residência, com sua permissão para ingresso no local, sendo que o dinheiro em espécie apreendido era decorrente da venda de um caminhão pelo seu esposo, pois ele possui bloqueio em sua conta bancária. Negou que seu marido estivesse envolvido com tráfico de drogas e tampouco sabe informar a origem de dinheiro depositado nas contas diligenciadas. Com relação aos autos n. 0005823-68.2015.8.26.0441, asseverou que foi abordada no centro da cidade por policiais, que ingressaram em seu veículo e dirigiram até sua casa, onde passaram a realizar a vistoria. Todavia, estavam de mudança para a Rua Chile e, por isso, muitas caixas foram encontradas na casa. Os policiais a mostraram um saco com munições em seu interior, de cuja existência, afirmou não conhecer. Na residência, morava com seu marido e seus dois filhos. Terminada a vistoria, foram até a Rua Chile, local em que havia um veículo que seu marido adquirira da venda de um caminhão. Sobre o dinheiro encontrado, contou que guardavam em casa uma vez que o banco estava de greve, além do que não podiam colocar no banco tendo em vista bloqueios de verbas trabalhistas sobre a conta dele. Seu esposo acabou preso por tráfico de drogas e, depois de solto, passou a trabalhar com caminhões. Asseverou que trabalha como artesã. Por fim, quanto ao dinheiro, disse que foi obtido da venda de um caminhão (fls. 641/644 daquele feito).

Em sede de interrogatório, o corréu CARLOS também negou a prática delitiva. Afirmou que comprou um veículo Strada de Luiz Carlos, tendo ido até a loja apenas para buscar o recibo da compra. Aduziu que o referido veículo não foi utilizado por Luiz Carlos no transporte da drogas e que apenas em 2007 usou o nome falso de CARLOS FERREIRA, porém, tal fato não se repetiu. Sobre o dinheiro apreendido em sua residência, disse que foi decorrente da venda de um caminhão, pois estava com a conta bancária bloqueada. Negou ter alugado duas casas e que possuía uma transportadora, porém, quando foi preso, estava passando por dificuldades.

Da análise das provas coligidas e das circunstâncias analisadas, verificam-se elementos suficientes ao reconhecimento do envolvimento do corréu CARLOS nas práticas delitivas imputadas pelo Ministério Público. Vejamos.

Os elementos colhidos em sede de instrução processual coadunam a pretensão acusatória quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

Na ocasião da prisão de Luiz Carlos Mucci, ambos os policiais civis foram uníssomos em dizer que, no calor do momento, ele disse que a droga encontrada no veículo era da CARLOS. Em que pesem as negativas de CARLOS e de Luiz Carlos Mucci em depoimentos colhidos judicialmente, tem-se que a versão dos envolvidos mostra-se isolada do conjunto probatório.

Não há motivos para se colocar em suspeição o depoimento dos policiais civis e militares. Referidas testemunhas são agentes públicos e, como tal, gozam, no exercício das suas funções, da presunção de veracidade e legitimidade dos atos que praticam. E esta presunção não foi elidida por nenhuma prova produzida nesses autos. Nesse sentido os arestos em frente, do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA STREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente. 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 267025 / DF HABEAS CORPUS 2013/0083382-4 - Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 02/05/2013. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/05/2013 - grifos nossos).

A testemunha Rudnei Batochi, funcionária da empresa Trak Car, reconheceu peremptoriamente CARLOS como um dos compradores do veículo utilizado na traficância. O pagamento do automóvel foi realizado por cheques em nome de CARLOS EDUARDO DA SILVA e CARLOS MOURA FERREIRA, pessoas que, em consulta no sistema INFOSEG, os policiais civis constaram serem nomes falsos, tratando-se de identidades criadas para prática de delitos (fls. 26/27).

Não por coincidência, ainda em pesquisa INFOSEG pelo nome de CARLOS MOURA FERREIRA, constatou-se que um dos endereços em seu nome era o mesmo apresentado por Luiz Carlos Mucci, qual seja, Rua Cícero de Oliveira Silva, 421, Bairro Jardim Campos Eliseos, na cidade de Campinas/SP, conforme se depreende da informações de fls. 36/41.

A corroborar, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência do corréu CARLOS em Peruíbe, foram localizados diversos documentos falsos em nome de "CARLOS EDUARDO DA SILVA" e "CARLOS MOURA FERREIRA". O próprio acusado, em sede de interrogatório judicial, admitiu a utilização de nome falso em data anterior.

Pela análise dos elementos acima mencionados, não resta dúvida de que o veículo conduzido por Luiz Carlos Mucci, apreendido 25 (vinte e cinco) tijolos de cocaína, pesando 23,9 quilos, foi adquirido pelo corréu CARLOS, através da utilização de documentos falso. A corroborar, o laudo de exame químico toxicológico de fls. 450/451 atestou tratar-se de cocaína.

A associação permanente para o tráfico, dessa forma, também restou demonstrada pois, inicialmente, o conluio entre CARLOS e Luiz Carlos Mucci restou devidamente comprovado, conforme fundamentação acima, especialmente pelo depoimento do funcionário da concessionária de veículo, o qual confirmou a presença de CARLOS no dia da compra do veículo apreendido com o entorpecente.

Em segundo lugar, a habitualidade da conduta associativa restou comprovada pelos extratos bancários obtidos às fls. 154/183, dos quais se depreende que CARLOS possuía diversas contas bancárias com movimentação de altos valores, com fracionamentos das quantias recebidas, dinheiro este de origem ilícita.

Ademais, as quebras de sigilo bancário efetuadas em nome de "CARLOS MOURA" e

"CARLOS EDUARDO", identidades falsas, frisa-se, conforme já fundamentado alhures, de acordo com os extratos de fls. 402/424 e 458/468, apresentam valores altíssimos se comparados à venda de um caminhão alegada pelo acusado em sede de interrogatório judicial.

A integridade da associação criminosa pode também ser vislumbrada pelas declarações de imposto de renda dos falsos nomes "CARLOS MOURA" e "CARLOS EDUARDO", conforme fls. 95/101, pois visava dar aparência lícita da atividade de transporte de mercadorias.

Inverossímil, portanto, a tese de que o dinheiro encontrado tanto em seu nome quanto nos nomes forjados são provenientes da venda de um automóvel.

Portanto, somadas as provas produzidas aos indícios encontrados e grande quantidade de entorpecentes apreendidos, inexistindo contraprova hábil a refutar aquelas produzidas pela acusação, de rigor o édito condenatório pelo tráfico e associação para o tráfico de drogas, a despeito dos argumentos defensivos. Não há se falar em absolvição, provada as práticas dos núcleos dos tipos penais conforme narrado na denúncia. De igual modo, inadmissível o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista a imensa quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 24 Kg), tornando-se patente a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organizações criminosas por parte do coréu.

Quanto ao delito de lavagem de capitais, a pretensão punitiva estatal também é procedente.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 12.683/12 estabeleceu em seu artigo 1º que a prática da lavagem de dinheiro consiste em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Os valores obtidos pelos delitos antecedentes, quais sejam, tráfico e associação para o tráfico, tiveram sua autoria e materialidade comprovadas, conforme fundamentação alhures. Portanto, inegável a existência do proveito econômico oriundo do comércio espúrio de drogas.

É sabido, contudo, que o mera vantagem econômica obtida pelo comércio de entorpecentes é insuficiente para configurar delito de lavagem de capitais, tratando-se, portanto, de mero exaurimento, prática que, via de regra, é atípica na legislação penal pátria.

Para configuração de lavagem de dinheiro, a doutrina e a jurisprudência abalizaram a questão através das fases da lavagem de capitais.

Conforme o escólio de Renato Brasileiro de Lima, o modelo de lavagem de dinheiro envolve três etapas independentes, a saber: a) colocação, consistente na introdução do dinheiro ilícito através do sistema financeiro, de modo a dificultar a identificação de sua procedência. Dentre esta técnica tem-se a prática do smurfing, conduta consistente no fracionamento de grandes quantias; b) dissimulação ou mascaramento, fase em que são realizados diversos negócios ou movimentações com intuito de impedir o rastreamento da origem ilícita dos valores e; c) integração, fase em que os bens são formalmente incorporados ao sistema econômico (Legislação criminal especial comentada: volume único. 4ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, páginas 290/291).

Vale ressaltar que, para consumação do delito, não se exige a ocorrência das três fases, sendo que é desnecessário o exaurimento integral das condutas acima descritas para a consumação do delito. Trata-se, portanto, de delito formal,

bastando a finalidade de conferir aparente licitude aos valores oriundos de crimes.

Neste sentido, segue entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: "O tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento" (ACÓRDÃO APn 923/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

Feitas as seguintes colocações, obtempera-se que, o conjunto probatório aponta que o corréu CARLOS possuía uma empresa sem nome - Fabiani Transportes - conforme consta às fls. 330, além de outras abertas nos nomes falsos por ele utilizados, quais sejam, Rod Águia Serviços de Transporte Ltda (pertencente a "CARLOS MOURA" - fls. 90/91) e Rod Águia de Serviços de Transporte Ltda (pertencente a "CARLOS EDUARDO" - fls. 97/98).

Tais pessoas jurídicas foram utilizadas pelo corréu tanto para facilitar o transporte do entorpecente quanto para branqueamento dos valores por ele recebidos. Outrossim, consta do relatório obtido através de busca e apreensão (fls. 73/74) que, na residência do corréu, foram localizados diversos comprovantes de depósitos em contras correntes diversas nos valores de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

O laudo pericial de fls. 316/317 dos autos em anexo 0005823-68.2015.8.26.0441, em análise à documentação apreendida, constatou a existência de 05 (cinco) envelopes de "depósito em caixa eletrônico", em dinheiro do Banco do Brasil, com sua aba autoadesiva utilizada, abertos na sua porção lateral, com inscrições manuscritas: "R\$ 500,00" em todos, e em um "Carlos M Ferreira", além de duas declarações de imposto de renda em nomes de "Carlos Moura Ferreira" e "Carlos Eduardo da Silva".

Continuamente, o expert constatou a existência de setenta e sete comprovantes de depósito em conta corrente, na forma de dinheiro, tendo como favorecido Cleia Batista Nascimento, todos datados de 07/10/2015, além de outros doze comprovantes iguais para Sidnei Ferrari Oliveira (fls. 317).

Tais valores vultuosos, conforme quebra de sigilo bancário de fls. 427/446 e 702/711, além de não terem origem lícita comprovada, indicam a prática do mencionado smurfing, ou seja, o fracionamento do dinheiro para o fim de ocultar sua origem ilícita.

Novamente, portanto, inequívoco o dolo do agente na intenção de dar aparente legitimidade ao numerário fruto de tráfico.

Neste sentido, conclui-se que o corréu CARLOS praticou ao menos duas fazes do delito de lavagem de capitais, quais sejam: (i) colocação do dinheiro através de empresas abertas com nomes falsos, além do fracionamento do dinheiro em diversos depósitos para terceiros e; (ii) dissimulação dos valores com aparência de legalidade, considerando que a prática empresarial sequer foi comprovada pelo réu.

Reconhecida a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem pelo corréu CARLOS, sua condenação é medida que se impõe.

Por outro lado, conforme apontado pelo parquet em sede de memoriais, de rigor a absolvição da corré CÍNTIA VELO FABIANO das imputações contidas na denúncia deste autos e dos autos em apenso 0005823-68.2015.8.26.0066.

Não restou comprovada nos autos que a corré CÍNTIA tenha concorrido para nenhuma



das práticas delitivas imputadas, pois tanto os depoimentos dos policiais militares quanto os das demais testemunhas e os interrogatórios atestam que ela apenas estava em sua residência no momento em que houve a busca e apreensão.

O fato de ser casada com o corréu e, por conseguinte, com ele coabitar, não é, por si só, suficiente para demonstrar a concorrência para os delitos, nos termos do artigo 29 do Código Penal, sob pena de se configurar responsabilidade penal objetiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A mera posse dos documentos ou mesmo do dinheiro utilizado pelo corréu na prática dos delitos a ele imputados, sem que haja a descrição de condutas típicas comissivas ou omissivas, se mostra temerária para superar a presunção de inocência estabelecida pela Carta Magna.

A corroborar, a fundamentação acima é clara ao demonstrar prática dos crimes pelo corréu CARLOS, sendo que a dinâmica delitiva comprovada em sede de instrução processual não indica a real participação da corré CÍNTIA nos delitos imputados, razão pela qual, em nome do princípio do in dubio pro reo, de rigor sua absolvição por insuficiência probatória.

Passa-se à dosimetria da pena do corréu CARLOS.

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, considerando-se a grande quantidade de drogas apreendidas, além dos maus antecedentes ostentados pelo réu (condenação definitiva por tráfico de drogas nos autos 0054459-57.2007.8.26.0066 – fls. 1072/1074), fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Pelos elementos dos autos, sendo referido réu conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, bem como por ter integrado associação, ora reconhecida, cujo objetivo era o tráfico ilícito de entorpecentes, além de seus maus antecedentes, não faz jus à aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tornando-se definitiva a pena no patamar acima, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

Artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base exasperada em 1/6 (um sexto) ante aos maus antecedentes do acusado (condenação definitiva por tráfico de drogas nos autos 0054459-57.2007.8.26.0066 – fls. 1072/1074), o que resulta em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

Artigo 1º da Lei nº 9.613/98

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base exasperada em 1/6 (um sexto) ante aos maus antecedentes do acusado (condenação definitiva por tráfico de drogas nos autos 0054459-57.2007.8.26.0066 – fls. 1072/1074), o que resulta em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

Por força do concurso material de crimes, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, o somatório das penas resulta em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes do acusado, natureza do crime, equiparado a hediondo, bem como pela necessidade de enfrentamento da crescente mercancia proscrita em Barretos, mostrando-se insuficiente a fixação de regime inicial mais brando. Pelos mesmos motivos não há se falar em substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos ou suspensão de sua execução.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e o faço para: a) CONDENAR o réu CARLOS APARECIDO FABIANI, brasileiro, casado, RG: 20.450.790, CPF: 120.356.678-60, nascido em 12/06/1968, natural de Indaiatuba - SP, filho de JACOMO FABIANI NETO e ANA MARIA FABIANI, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, por infração aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial fechado e; b) ABSOLVER a ré CINTIA VELO FABIANI, brasileira, casada, RG: 26.814.373, CPF: 158.510.968-10, nascida em 12/06/1968, natural de Campinas - SP, filha de FLORENCIO VELO e LUCIA ROSA VELO, de todas as imputações contidas na denúncia de fls.01/04 e daquela constante nos autos em apenso 0005823-68.2015.8.26.0066, com fundamento do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Faculto ao corréu CARLOS o direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos caracterizadores de sua prisão preventiva.

Consta nos autos 0005823-68.2015.8.26.0066 em apenso (julgamento em conjunto) a apreensão de diversos objetos utilizados na prática delitiva que, apesar de terem sido apreendidos em posse de CINTIA, havendo julgamento em conjunto por conexão fática, passo a deliberar sobre eles:

A) Os celulares, notebook apreendidos, determino a restituição destes à CÍNTIA. Caso tenha interesse em sua restituição, deverá se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias corridos da intimação da presente sentença. Em não se manifestando, fica, desde já, autorizada a destruição.

B) Com relação às munições, nos termos do artigo 25 do Estatuto do desarmamento, determino à autoridade policial seja encaminhada ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas;

C) Quanto ao numerário apreendido, determino o perdimento deste em favor da União, com efeito após o trânsito em julgado;

D) Os demais objetos apreendidos (recipientes e fitas), por terem relação com a prática delitiva de tráfico de drogas, deverão ser destruídos, com as cautelas de praxe, oficie-se.

E) Quanto ao automóvel TOYOTA LAND CRUISER, PLACAS DXG-0318, não tendo sido comprovados a utilização na prática delitiva e havendo pedido nos autos 0005823-68.2015.8.026.0441 pela ré para devolução à empresa K&V Comercio de Produtos Náuticos LTDA ME (fls. 456/458) e pedido da própria empresa para reaver o bem (fls. 524/528), defiro sua entrega à referida empresa. Servirá a presente sentença como ofício para que a própria parte interessada promova a retirada do veículo. Intime-se o terceiro interessado na pessoa do seu advogado de fls. 528.

Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado, qualificado nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's.

Referente a sentença CINTIA, esta encontra-se cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do C. P. Penal (H.C. 2220610-49.8.26.0000 - fls. 191/195 do apenso), em cumprimento no juízo da Comarca de Campinas/SP (fls. 325), diante da absolvição, ficam revogadas as medidas aplicadas, oficie-se ao juízo deprecado comunicando-se.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos 0005823-68.2015.8.26.0066.

P. I. C.

Barretos, 05 de setembro de 2022.

Juiz de Direito: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA